

1522288-77.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... em poder da ré, no caso um crime de roubo, auto de exibição e apreensão de fls 12 e auto de entrega de fls. 13, bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria também restou comprovada.

Maria das Dores, vítima do roubo do celular apreendido em poder da ré declarou que estava em um bar com as amigas e então ela foi pegar um ônibus. Nisso um homem saiu de um beco e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1522288-77.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522288-77.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2147918/2021 - 92º

D.P. P. STO ANTONIO, 18247812 - 92º D.P. P. STO ANTONIO, 4436/21/247 - 92º D.P. P.

STO ANTONIO, 2147918 - 92º D.P. P. STO ANTONIO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TALITA CUMI MARTINS SOUSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

ORLANDO DE SOUZA RIBEIRO FILHO e TALITA CUMI MARTINS SOUSA, qualificado nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 180, caput, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal. Isso porque, no dia 31 de maio de 2021, por volta de 0h50, durante estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19 (Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020), no Rua Mangualde, nº 386, Jardim São Luís, nesta cidade e comarca de São Paulo, ORLANDO transportou e ocultou, em proveito próprio, o aparelho celular da marca Motorola, modelo Moto G7, IMEI nº 355577092242039, pertencente a

Jamison Gama Souza, coisa que sabia ser produto de crime.

Consta ainda que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, TALITA , transportou e ocultou, em proveito próprio, o aparelho celular Samsung, modelo A71, IMEI nº 354909113094316, de propriedade de Maria das Dores Sampaio Chaves, coisa que sabia ser produto de crime.

Narra a denúncia que no dia 03 de junho de 2019, por volta das 06h20, na Rua José Miele, nº 415, Taboão da Serra/SP, dois indivíduos não identificados, a bordo de uma motocicleta, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram o aparelho celular da marca Motorola, modelo Moto G7, IMEI nº 355577092242039, pertencente a Jamison Gama Souza.

Ainda, no dia 25 de fevereiro de 2021, por volta das 22h15, na Rua Artur de Azevedo, nº 1006, Pinheiros, nesta Capital, indivíduo desconhecido subtraiu, mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo, o aparelho celular Samsung, modelo A71, IMEI nº 354909113094316, de propriedade de Maria das Dores Sampaio Chaves.

Ocorre que, nas circunstâncias apontadas no primeiro parágrafo, ORLANDO e TALITA, a bordo da motocicleta Honda CG, de placas DYV5897, transportavam e escondiam, respectivamente e nas vestes, o aparelho celular da marca Motorola, modelo Moto G7, IMEI nº 355577092242039, e o aparelho celular Samsung, modelo A71, IMEI nº 354909113094316, bens que sabiam ser de origem ilegítima, momento em que foram abordados e capturados por policiais militares.

Interrogado, ORLANDO alegou que comprou o referido aparelho de indivíduo identificado apenas como "Binho", por R\$ 400,00 (quatrocentos reais), após realizar consulta em um site, desconhecendo a procedência espúria do bem. TALITA alegou que adquiriu o aparelho celular em questão de um "motoboy" que trabalha próximo de seu serviço, por R\$ 800,00 (oitocentos reais), após fazer consulta em um site, desconhecendo a sua origem ilícita.

O tipo e a natureza dos objetos, o fato de os denunciados terem obtido os bens de pessoas cujos dados de qualificação não indicaram, e de não disporem de nota fiscal, recibo, ou qualquer outro documento que comprove posse legítima, tudo está a demonstrar que eles sabiam que os bens eram produto de crime.

Oferecida a denúncia de fls. 01/05, foi ela recebida no dia 17 de janeiro de 2022 (fls. 78/79). Consequentemente, a acusada foi citada (fls. 115/116), vindo aos autos, no prazo legal, a defesa prévia (fls. 120/123). Não sendo supridos os requisitos para a absolvição sumária, agendou-se uma audiência de instrução e julgamento para o dia 01 de dezembro de 2022 (fls. 129/131). Com relação ao acusado ORLANDO, foi-lhe oferecido um Acordo de Não Persecução Penal (fls. 04/05).

Durante a instrução de causa a vítima e dois policiais foram ouvidos. A ré foi interrogada ao final.

Encerrada a instrução criminal Ministério Público requereu, oralmente, a condenação da acusada, não se opôs a fixação do regime aberto e substituições previstas e lei. A Defesa requereu a absolvição. Subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal. Em seguida, não há atenuantes/agravantes, nem causas de aumento/diminuição, de modo que a pena mínima deverá tornar-se definitiva. Fixação de regime aberto para início de cumprimento de pena, a substituição desta por restritivas de direitos e recurso em liberdade.

Encontram-se nos autos, ainda, o boletim de ocorrência alusivo aos fatos e ao crime antecedente (fls. 09/11; 54/55); o auto de exibição e apreensão (fls. 12); o laudo pericial (fls. 56/60); bem como as folhas de antecedentes da acusada (fls. 72; 74/75).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade dos crimes restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 09/11 o qual comprova o crime antecedente em relação ao aparelho apreendido em poder da ré, no caso um crime de roubo, auto de exibição e apreensão de fls 12 e auto de entrega de fls. 13, bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria também restou comprovada.

Maria das Dores, vítima do roubo do celular apreendido em poder da ré declarou que estava em um bar com as amigas e então ela foi pegar um ônibus. Nisso um homem saiu de um beco e armado exigiu o celular. Estava sozinha e os fatos ocorreram a noite, os fatos ocorreram em Pinheiros. Esse ano recebeu uma ligação da polícia sobre o celular. Não foi até o local e não sabe se o celular recuperado lhe pertence. Um Galaxie 71da Samsung.

Mas não é só.

O policial Giliard reconheceu a ré de um patrulhamento. Ela passou em uma motocicleta com um rapaz. Ela estava na garupa e então, ao ser abordada, com ela, nas vestimentas encontrou um celular produto de roubo. Pelo Imei consultado esse foi o resultado. O piloto também e estava com outro celular produto de crime. Ela disse que havia comprado o celular de uma -pessoa mas não sabia que era roubado. Talita tem 26 anos de idade. Trabalha como fotografo em zoológico de São Paulo. Mora com o marido e o filho. Já foi processada anteriormente por estar na posse de outro celular mas foi beneficiada com o ANPP. Em relação a esse celular esclarece que puxou o IMEI pelo Google e nada constou. Fez o procedimento duas vezes o amigo chamado Carlos e nada constou. Achou que não precisava chamar o amigo. Não tem contato com ele. Esclarece que reconhece o site apresentado pela Defensoria como sendo o site que pesquisou no Google o Imei do celular.

Pois bem.

Em primeiro lugar, caberia à defesa da ré, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, comprovar a boa-fé, referente a aquisição lícita do bem. Caso contrário, estar-se-ia atribuindo à acusação uma prova impossível, qual seja, a de comprovar que o receptor não sabia da origem ilícita do celular.

Friso que a prova quanto à ciência da origem ilícita da coisa da receptação dolosa é indiciária, circunstancial, nos termos do artigo 239 do Código de Processo Penal, porque não é possível ingressar na mente de uma pessoa para saber se ela tinha ou não ciência da procedência espúria do bem. Vale dizer, essa prova é da defesa, demonstrando de quem o celular foi adquirido, a comprovação do pagamento etc. e, neste ponto, a defesa não se desincumbiu, aliás, ele não tinha qualquer comprovante de propriedade bem como, não comprovou de quem, onde e como pagou pelos celulares. Ao contrário, admitiu ao polícia que em relação a um deles tinha plena ciência de sua origem ilícita, indicativos mais do que seguros de que sabia da origem ilícita de ambos aparelhos.

Vale lembrar, ainda, que “o dolo exigível para a perfeita anatomia jurídica do crime de receptação pode extraído das circunstâncias e detalhes que cercam a prática delituosa, sendo, portar admissível a condenação pelo delito do 180 do CP do acusado que, mantendo a posse de bem de origem manifestamente espúria, dá versões diferentes ao fato nas duas vezes em que é ouvido, circunstância que depõe contra si, posto que a verdade não varia nunca.” (Apelação nº 1.295.479/2 - Barueri - Câmara - Relator: Fernandes de Oliveira - 25/3/2002 - V. U. - Voto nº 7.010), pois, “nos delitos de receptação, o dolo específico constante do art.180, caput, do CP, deve ser aferido através de todas as circunstâncias subjetivas e objetivas que cercam seu reconhecimento, competindo ao agente demonstrar ter recebido a res de modo lícito.” (Apelação nº 1.319.267/0 Bauru 1ª Câmara Relator: Silveira Lima 5.12.2002 V.U. - Voto nº 6.425).

“Apelação. Receptação dolosa. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para a responsabilização penal do apelante. 2. A prova do dolo no crime de receptação é essencialmente indiciária, tomando-se em conta as circunstâncias em que se deu a ação do agente. 3. Penas que não comportam alteração. Recurso improvido.” - (grifei) - (TJSP; Apelação 0001900-02.2016.8.26.0602; Relator (a): Laerte Marrone; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/02/2018; Data de Registro: 15/02/2018).

No caso dos autos, a ré procurou convencer este Juízo de que se certificou, através de consulta a um site governamental, de que procurou verificar a licitude do aparelho antes de adquiri-lo. De fato, no site da Anatel, não consta o roubo do celular.. Contudo, não juntou a consulta a qual deveria ter sido feita por ocasião da aquisição do celular, ou seja, concomitante a compra.

Também não comprovou de quem o adquiriu e nem mesmo a forma de pagamento. Aliás, sequer mencionou a tal consulta quando ouvida em seu interrogatório colhido em sede policial, fls. 16 . Na ocasião, limitou-se a afirmar ter adquirido o telefone apreendido de um motoboy que trabalhava em uma pizzaria ao lado de seu serviço e que pagou oitocentos reais pelo serviço. Só se recordou da consulta quando foi ouvida em juízo, após conversar com a Douta Defensora.

E mais, nos dias de hoje, é fato público e notório a imensa quantidade de roubos e furtos de aparelhos celulares.

Portanto, a aquisição de aparelhos usados deve revestir-se de todas as cautelas. E não é só. O descuido da ré é inadmissível porque consta em sua FA que ela já foi processada anteriormente por fato idêntico e foi beneficiada com um ANPP, isso perante a 7ª Vara Criminal. Portanto, sua versão não convence de forma alguma.

Daí porque as alegações da acusada são aqui afastadas diante de tanto despautério. Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação da ré pela prática do crime de receptação dolosa simples, prevista no artigo 180, caput, do Código Penal.

Passo a dosar as penas:

Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (1 ano de reclusão e 10 dias-multa), a pena permanece inalterada, porque as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal lhe são favoráveis.

Na segunda fase nada a considerar. Isto porque a agravante atinente a calamidade pública é aqui afastada por falta de nexo de causalidade.

Nada mais a acrescentar a pena aqui definida é a definitiva.

O regime inicial de cumprimento de pena é o aberto.

Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR TALITA CUMI MARTINS SOUSA, nascida em 13/08/1996, natural de São Paulo - SP, filha de Jose Carlos de Sousa e Fatima da Silva Martins Sousa, como incurso no artigo 180, "caput", por duas vezes c.c. o artigo 71, caput, todos do Código Penal, ambos, às penas de 01 (um) ano e 10 dias multa, com valor unitário calculado no patamar mínimo.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada ao sentenciada por uma restritiva de direitos na forma de prestação de serviços à comunidade, cujas condições de cumprimento serão estabelecidas, oportunamente, pelo Juízo das Execuções Criminais.

Recurso em liberdade.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome da ré no rol dos culpados. Sem prejuízo, comunique-se a Justiça Eleitoral para os devidos fins.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Publicada em audiência.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA